

1500280-77.2022.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Da Poluição

Magistrado: Renata Carolina Nicodemos Andrade

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... que ostenta condenação recente por tráfico de drogas, nos autos n. 1500215-53.2020.8.26.0210 (certidão de fls. 101), de modo que elevo cada pena em 1/6 resultando 1 ano e 2 meses de reclusão para o crime ambiental; 17 dias de detenção e 11 dias-multa para a desobediência; e 7 meses de detenção para o crime de trânsito.

Na terceira fase não há causas de aumento ou de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

2ª Vara

Rua 12, 718, Guaíra-SP - cep 14790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500280-77.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500280-77.2022.8.26.0210

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Da Poluição

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2084126/2022 - DEL.POL.GUAIRA, 17741712 - DEL.POL.GUAIRA, 1796/22/909 - DEL.POL.GUAIRA, 2084126 - DEL.POL.GUAIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYLON DONISETE RIBEIRO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Carolina Nicodemos Andrade

Vistos.

MAYLON DONISETE RIBEIRO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 56, caput, da Lei 9.605/98, no art. 330, caput, do Código Penal e artigo 311, caput, da Lei 9.503/97, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, porque no dia 17 de março de 2022, por volta das 19h40min, na Rodovia SP 425 - Km 58, nesta cidade, em galões com capacidade para 50 e 30 litros, transportou 380 litros de etanol (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 6/8), substância perigosa e potencialmente nociva à saúde humana, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamentos; bem como desobedeceu ordem legal de policial militar e trafegou em velocidade incompatível com a segurança onde havia grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, constando que na ocasião dos

fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado conduzindo um veículo Fiat/Strada, placas DKQ-0275, da cidade de Guaíra, com galões de combustível sobre a caçamba do veículo. Os policiais, então, emitiram ordem de parada ao denunciado, o qual, não obstante, empreendeu fuga, em manifesta desobediência à ordem emanada, havendo necessidade de perseguição. Durante a perseguição, o denunciado ingressou na cidade de Guaíra e imprimiu velocidade incompatível com a segurança exigida para o local, trafegando pelas vias da cidade ultrapassando veículos em local impróprio e realizando manobras perigosas.

Abordado, os policiais apreenderam no interior da caçamba do automóvel aproximadamente 380 litros de etanol, dividido em galões como capacidade para 50 e 30 litros. Apurou-se, ainda, que o acusado não possuía licença ou autorização para o transporte e armazenamento do referido combustível e o fazia com o intuito de obter vantagens pecuniárias com sua posterior comercialização.

Denúncia recebida (fls. 38/39). Réu citado (fls. 72).

Defesa Preliminar (fls. 77/79). Decisão afastando absolvição sumária (fls. 88/91).

Na instrução da causa foram ouvidas testemunhas, interrogando-se o réu. Em alegações finais o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A defesa requereu absolvição alegando, em síntese, fragilidade probatória; que o réu transportava para fins lícitos, pois usaria o combustível para trabalhar; que não houve fuga do réu; que não houve perseguição da polícia, mas apenas um acompanhamento; que somente percebeu quando foi 'fechado' pela viatura; que o réu foi multado pelo crime de trânsito, por isso já respondeu pelo fato, não cabendo punição criminal; Subsidiariamente, para o caso de condenação, requereu aplicação da atenuante da confissão espontânea, e demais benesses legais, por ser primário.

É o relatório. DECIDO.

A materialidade e a autoria delitiva restaram provadas nos autos pelo boletim de ocorrência ambiental (fls. 3/5), laudos periciais (fls. 57/61, 62/67), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Pois bem.

A testemunha DANILO SOARES RIBEIRO, policial militar, declarou que no dia, em patrulhamento pela SP425, visualizaram a caminhonete que saía da estrada de terra, suspeitaram que fossem caçadores, então aproximaram-se para a abordagem, mas o condutor Maylon, ao perceber a viatura, não parou, não obedeceu os sinais luminosos de parada e iniciou fuga pela rodovia Assis Chateaubriant; houve vários episódios de perigo na rodovia até que foi abordado dentro de Guaíra, após rodar diversos quarteirões pondo pessoas em perigo; em abordagem, com ele nada de ilícito havia; mas na caçamba do veículo havia diversos tambores com etanol; indagado sobre a procedência ele disse que um terceiro caminhoneiro é que teria sido furtado, e que pretendia revender este etanol; foi dada voz de prisão e conduzido ao Plantão de Barretos; a viatura estava caracterizada; os sinais de parada luminosos e sonoros foram muito visíveis e com certeza deu para ele perceber, tanto que fugiu; essa perseguição a ele durou uns vinte minutos, mas foi o acompanhamento na rodovia e dentro da cidade de Guaíra também, por vários quarteirões, havia outros usuários que foram colocados em risco nessa movimentação, e na rodovia por diversas vezes ele quase colidiu com outras pessoas; na cidade também, várias pessoas de bicicleta quase foram atropeladas, pedestres do Lago de Guaíra; conforme disse foram dados sinais sonoros e luminosos.

A testemunha RÉGIS SIDMAR FERREIRA DA SILVA, policial militar, narrou a diligência de igual modo, com mesmos detalhes, sem discrepâncias.

A testemunha VAGNER DONISTE DA SILVA declarou ser pai do acusado; que o carro lhe pertence; trabalham juntos; o veículo está apreendido até a presente data; desconhecia que o veículo fosse usado para fins ilícitos; sobre os fatos soube apenas no outro dia; o filho disse que o combustível seria para trabalhar; ele veio da roça e ao perceber a polícia o filho disse ter parado.

Em seu interrogatório o réu MAYLON declarou que percebeu sinais e parou quando a viatura parou na frente; foi jogado ao chão e só depois soube que era produto ilegal; pegou para trabalhar na roça; estava vindo de uma roça que fica perto da ponte na divisa com Barretos; na estrada viu os sinais mas achou que não era para

ele parar; a viatura estava com o sinal luminoso ligado, mas estava bem para trás; trafegava a 100 ou 110km/h mas a viatura somente foi encostar em Guaíra; deve ter andado uma distância de 8 km com a viatura atrás; foi na Avenida Orbis Clube que foi parado; depois de algemado soube o que era; depois foram para o mato ver se achava o rapaz do caminhão; foi abordado na Avenida Orbis Clube, mas tinha feito a entrada do "Clube de Campo"; trafegou pelo Lago em Guaíra até chegar à Avenida sem perceber a viatura atrás.

Tal como se observa a versão do réu é inverossímil, eis que o réu declara ter saído da estrada de terra, na altura da ponte divisa entra as cidades Barretos/Guaíra. Na ocasião carregava mais de 300l de etanol, na caçamba do carro; trafegou por toda a Rodovia SP425, sendo de conhecimento público e notório que o trajeto entre a Ponto do Rio Pardo (ponte de divisa entre as cidades) e a cidade de Guaíra é de aproximadamente 20km.

De modo que o réu declara ter trafegado por 20km com a viatura dando sinais luminosos e sonoros sem que desconfiasse fosse para sua parada. Ainda, quer fazer crer tenha praticamente trafegado por metade da cidade de Guaíra, que é município pequeno, sem ter percebido a presença policial; e se tratava de viatura caracterizada conforme relatado pelo policial.

De modo que a versão é incrédula.

Não há, nesse contexto, mínima hipótese de se desconsiderar o testemunho de agentes públicos para dar guarida à versão do acusado.

Na hipótese restou caracterizada a infração do artigo 56, caput, da Lei 9.605/98, visto que o réu 'transportou' substância perigosa e potencialmente nociva à saúde humana, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamentos. Na hipótese, tratava-se de combustível, conforme laudo pericial de fls. 57/61.

Ainda, restou caracterizado o crime do artigo 330, caput, do Código Penal, visto que o réu desobedeceu ordem legal de funcionário público, tendo trafegado por aproximadamente 20km na Rodovia SP425 que liga Barretos/Guaíra, bem ainda trafegado longo trecho dentro da cidade de Guaíra, sem obedecer a clara ordem de parada de policiais que conduziam viatura caracterizada e fazendo uso de sinais luminosos e sonoros.

Outrossim, restou caracterizado o crime do artigo 311 do Código de Trânsito, qual seja, o de direção perigosa, visto que empreendeu fuga, trafegando com velocidade incompatível com a segurança, inclusive, dentro da cidade de Guaíra, pois, segundo os policiais, o réu quase atropelou pessoas enquanto trafegava pela cidade e pelo Lago de Guaíra, não havendo dúvidas quanto ao perigo de dano.

No tocante à alegação da defesa de que não caberia punição penal pelo crime de trânsito eis que o réu já teria sido multado administrativamente, destaca-se que as instâncias penal e administrativa são independentes e a caracterização de crime não impede a configuração de ilícito administrativo.

Assim, de rigor a condenação.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que, para o crime ambiental fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa; para o crime de desobediência fixo 15 dias de detenção, mais 10 dias multa; para o crime de direção perigosa fixo 6 meses de detenção.

Na segunda fase observa-se a reincidência do réu, que ostenta condenação recente por tráfico de drogas, nos autos n. 1500215-53.2020.8.26.0210 (certidão de fls. 101), de modo que elevo cada pena em 1/6 resultando 1 ano e 2 meses de reclusão para o crime ambiental; 17 dias de detenção e 11 dias-multa para a desobediência; e 7 meses de detenção para o crime de trânsito.

Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição.

Presente o concurso material de crimes, na forma do artigo 69 CP, somam-se as penas compatíveis, resultando 1 ano e 2 meses de reclusão, 7 meses e 15 dias de detenção, mais 20 dias-multa, executando-se primeiramente a pena mais grave (artigo 76 CP).

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MAYLON DONISETE RIBEIRO SILVA como incurso no artigo 56, caput, da Lei 9.605/98, no art. 330, caput, do Código Penal e artigo 311, caput, da Lei 9.503/97, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, respectivamente, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de

reclusão, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, mais 20 (vinte) dias-multa, estes fixados no patamar mínimo legal.

Em face da reincidência não se aplicam os artigos 44 e 77 do CP.

Para início do cumprimento da pena de reclusão fixo o regime fechado, igualmente para início da detenção fixo o regime semiaberto, tudo em face da reincidência, e nos termos do artigo 33, § 3º, cc artigo 59, CP.

Recorrerá em liberdade.

Transitada em julgado, providencie-se o que necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Guaíra, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA